

عقد إيجار تشغيلي

لتشغيل مؤسسات تعليميتين في مجمع أسد بابل السكني - بغداد، جمهورية العراق

رقم العقد	2025/.....
تاريخ الإبرام	بغداد، في / / 2025
مكان الإبرام	بغداد - جمهورية العراق

أولاً: أطراف العقد

الطرف الأول (المؤجر / مالك المجمع)

• الاسم الكامل / اسم الشركة: مجمع أسد بابل

• رقم السجل التجاري / رقم

الهوية:

• العنوان:

• رقم الهاتف:

• يمثله في هذا

العقد:

بصفته

الطرف الثاني (المستأجر / المستثمر والمشغل)

• الاسم الكامل: عمار الخفاجي

• رقم الهوية:

• العنوان:

• رقم الهاتف:

• يمثل في هذا العقد: عمار الخفاجي بصفته مستثمراً ومشغلاً

ثانياً: تمهيد وديباجة

بما أن الطرف الأول يملك مجمع أسد بابل السكني الواقع في منطقة / بغداد، وبما

أن المجمع يتضمن مبنيين مخصصين للاستخدام التعليمي؛

وبما أن الطرف الثاني يرغب في استئجار وتشغيل المؤسسات التعليمية داخل هذا المجمع السكني بصفته مستثمراً ومشغلاً فقط لخدمة سكانه وأبنائهم؛

وبعد اطلاع كلا الطرفين على أحكام التشريعات العراقية النافذة ذات الصلة، ولا سيما:

• القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته — أحكام الإيجار (المواد 722-800).

• قانون إيجار العقارات رقم 87 لسنة 1979 وتعديلاته — تنظيم علاقات الإيجار.

• قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 — تنظيم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة.

• قانون رياض الأطفال والحضانات رقم 36 لسنة 1979 — تنظيم الحضانات ورياض الأطفال.

• قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته — حقوق و ضمانات المستثمر.

• قانون التربية والتعليم رقم 118 لسنة 1976 وتعديلاته — الإطار العام للمنظومة التعليمية.

• قانون ضريبة العقارات رقم 162 لسنة 1959 وتعديلاته — الالتزامات الضريبية العقارية.

اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد وفق الشروط والأحكام الآتية:

ثالثاً: محل العقد والوصف التفصيلي

يشمل هذا العقد مبنيين تعليميين كاملين داخل مجمع أسد بابل على النحو الآتي:

المبنى الأول — الحضانة والروضة

• الغرض: تشغيل حضانة أطفال وروضة أطفال

• المساحة الكلية: م²

• عدد الطوابق:

• عدد الغرف:

• الموقع داخل

المجمع:

• الحدود: شمالاً: | جنوباً:

شرقاً: | غرباً:

المبنى الثاني — المدرسة الابتدائية والمتوسطة

• الغرض: تشغيل مدرسة ابتدائية ومتوسطة خاصة

• المساحة الكلية: م²

• عدد الطوابق:

• عدد الغرف الصفية:

• الموقع داخل

المجمع:

• الحدود: شمالاً: | جنوباً: |
شرقاً: | غرباً:

رابعاً: الغرض من الإيجار

يلتزم الطرف الثاني (عمار الخفاجي) باستخدام المبنىين المؤجرين حصراً لأغراض:

• المبنى الأول: تشغيل حضانة وروضة أطفال خاصة.

• المبنى الثاني: تشغيل مدرسة ابتدائية ومتوسطة خاصة.

وذلك وفق التراخيص الصادرة من وزارة التربية العراقية والجهات المختصة، ويقتصر دور الطرف الثاني على الاستثمار والتشغيل فقط دون أي حق في التصرف بالمباني أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي مسبق من الطرف الأول.

خامساً: مدة العقد

• مدة العقد الأساسية: عشرون (20) سنة تبدأ من تاريخ / / وتنتهي في / /

• حق التجديد: يحق للطرف الثاني تجديد العقد لمدة مماثلة بموجب إشعار كتابي قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء العقد، مع إعادة التفاوض على قيمة الإيجار.

• فترة التجهيز: يُمنح الطرف الثاني فترة تجهيز وتهيئة لمدة شهراً من تاريخ الاستلام، لا تُحسب من ضمن مدة العقد.

سادساً: قيمة الإيجار وشروط الدفع

1. القيمة الإيجارية

المبلغ	البيان
..... دينار عراقي	القيمة الإيجارية السنوية
..... دينار عراقي	القيمة الإيجارية الشهرية

2. آلية الدفع

- يُدفع الإيجار: (شهرياً / ربع سنوي / سنوياً - حدد:
- موعد الدفع: في غضون يوماً من بداية كل (شهر / ربع / سنة).
- طريقة الدفع: (تحويل مصرفي / شيك / نقداً بوصول رسمي - حدد:
- رقم الحساب المصرفي للطرف الأول:

3. التعديل الإيجاري

يُعاد النظر في القيمة الإيجارية بعد كل سنتين بنسبة لا تتجاوز % أو وفق مؤشر التضخم الرسمي، أيهما أقل.

سابعاً: التزامات الطرف الأول (المؤجر)

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

1. إكمال جميع الأعمال الداخلية في المبنيين قبل تسليمهما للطرف الثاني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• أعمال الميكانيك والكهرباء والسباكة (MEP) كاملةً وجاهزةً للتشغيل.

◦ إنشاء وتجهيز الملاعب الخاصة بكلا المبنين.

◦ جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبية الداخلية اللازمة للاستخدام التعليمي.

2. تسليم المبنين في حالة جيدة وصالحة للاستخدام التعليمي الفوري في الموعد المتفق عليه.

3. توفير الخدمات الأساسية للمجمع (كهرباء رئيسية، ماء، شبكة صرف صحي، طريق وصول مناسب).

4. عدم إعاقة نشاط المدرستين أو التدخل في إدارتهما الداخلية.

5. إشعار الطرف الثاني كتابياً قبل يوماً من أي أعمال صيانة أو إنشاء قد تؤثر على النشاط.

6. عدم تأجير أي مساحة داخل المجمع لأي منافس مباشر (حضانة أو مدرسة خاصة) طوال مدة العقد.

7. تزويد الطرف الثاني بجميع متطلبات الدعم من ناحية الأوراق الرسمية لأغراض الترخيص لدى وزارة التربية والجهات المختصة عند الطلب، بما تشمل: وثائق الملكية، شهادات إتمام البناء، موافقات البلدية، وأي مستند رسمي آخر تطلبه الجهات المختصة.

ثامناً: التزامات الطرف الثاني (المستأجر / المستثمر والمشغل)

يقتصر دور الطرف الثاني على الاستثمار والتشغيل فقط، ويلتزم بما يلي:

1. دفع الإيجار في مواعيده المحددة.

2. الحصول على جميع التراخيص اللازمة من وزارة التربية والجهات المختصة على نفقته الخاصة.

3. الالتزام بالمناهج والأنظمة التعليمية المعتمدة من وزارة التربية العراقية.

4. الحفاظ على المبنيين وصيانتهم التشغيلية، وإعادةتهما بالحالة ذاتها عند انتهاء العقد مع مراعاة البلى الطبيعي.
5. عدم إجراء أي تعديلات إنشائية جوهرية دون إذن كتابي مسبق من الطرف الأول.
6. الالتزام بأنظمة وتعليمات مجمع أسد بابل الداخلية التي لا تتعارض مع نشاط المدرستين.
7. توفير بيئة آمنة للطلاب والعاملين واتخاذ كافة إجراءات السلامة.
8. عدم تغيير الغرض من الاستخدام أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي.
9. إشعار الطرف الأول فور حدوث أي ضرر أو عطل في المنشأة.

تاسعاً: الصيانة والتحسينات

المسؤول	النوع
الطرف الثاني	الصيانة الدورية والتشغيلية (كهرباء، سباكة، تكييف)
الطرف الأول	الإصلاحات الهيكلية والإنشائية الكبرى
الطرف الثاني (بموافقة الطرف الأول)	التحسينات والتجهيزات الداخلية

أي تحسينات ثابتة يجريها الطرف الثاني تؤول إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد ما لم يُتفق كتابياً على خلاف ذلك.

عاشراً: حقوق الأولوية والحصرية

- يمنح الطرف الأول للطرف الثاني حق الأولوية في تجديد العقد قبل عرضه على أطراف أخرى.

- يلتزم الطرف الأول بعدم تأجير أي مساحة داخل المجمع أو المناطق المجاورة المملوكة له لأي منافس مباشر (مدرسة خاصة) طوال مدة العقد.

حادي عشر: الفسخ وإنهاء العقد

أ. إنهاء باتفاق الطرفين

يجوز إنهاء العقد في أي وقت باتفاق كتابي موقع من الطرفين.

ب. إنهاء بسبب الإخلال

1. إخلال الطرف الثاني: في حالة تأخر الطرف الثاني عن دفع الإيجار لمدة تزيد على يوماً، أو إخلاله بأي شرط جوهري، يحق للطرف الأول إنذاره كتابياً ومنحه مهلة يوماً للتصحيح، فإن لم يفعل جاز للطرف الأول فسخ العقد.

2. إخلال الطرف الأول: في حالة إخلال الطرف الأول بالتزاماته، يحق للطرف الثاني المطالبة بالفسخ والتعويض عن الأضرار المباشرة.

ج. إنهاء بإشعار مسبق

يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بعد الفترة الأولى (..... سنوات) بإشعار كتابي مسبق لا يقل عن شهراً.

د. أثر الفسخ

• يلتزم الطرف الثاني بإخلاء المكان خلال يوماً من تاريخ الفسخ النهائي.

• يتحمل الطرف المخلّ كافة الأضرار والنفقات الناجمة عن الفسخ المبكر.

ثاني عشر: القوة القاهرة

لا يُعدّ أي من الطرفين مَخْلًا بالتزاماته إذا كان التأخير أو الإخلال ناجماً عن ظروف خارجة عن إرادته كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو القرارات الحكومية التي تحول دون تنفيذ العقد، على أن يُشعر الطرف المتأثر الطرف الآخر كتابياً خلال يوماً من وقوع الحدث.

ثالث عشر: الضرائب والرسوم

- يتحمل الطرف الأول ضرائب العقارات المفروضة على المالك.
- يتحمل الطرف الثاني جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بالنشاط التجاري والتعليمي (ترخيص، ضريبة دخل، إلخ).
- تتحمل كل ضريبة الطرف الملزم بها قانوناً.

رابع عشر: تسوية النزاعات

1. الحل الودي: يسعى الطرفان أولاً إلى حل أي نزاع بالطريقة الودية خلال يوماً من ظهور النزاع.
2. الوساطة: عند فشل الحل الودي، يمكن اللجوء إلى وساطة جهة محايدة يتفق عليها الطرفان.
3. القضاء: عند تعذر التسوية الودية والوساطة، تختص المحاكم المدنية في بغداد بالفصل في النزاع وفق أحكام القانون المدني العراقي.

خامس عشر: أحكام عامة

1. سريان العقد: يسري هذا العقد بتوقيع الطرفين ولا يُعدّل إلا بوثيقة كتابية موقعة من الطرفين.

2. اللغة: اللغة العربية هي لغة هذا العقد وهي المعتمدة عند التفسير.
3. النسخ: حُرِّرَ هذا العقد من نسختين أصليتين بالتساوي، تسلم نسخة لكل طرف.
4. الملاحق: تُعدّ الملاحق المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
5. الأولوية: في حالة التعارض بين نصوص هذا العقد وأي ملحق، يُقدّم نص العقد الرئيسي.
6. الخلافة: يسري هذا العقد على ورثة وخلفاء كل من الطرفين.

سادس عشر: التوقيعات

الطرف الأول (المؤجّر)	الطرف الثاني (المستثمر والمشغل)
مجمع أسد بابل	عمار الخفاجي
الاسم:	الاسم:
الصفة:	الصفة:
التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ:
الختم الرسمي:	الختم الرسمي:

- ملحق (أ): مخطط المساحة المؤجرة وصور المكان
- ملحق (ب): قائمة التجهيزات والمحتويات المسلّمة (إن وُجدت)
- ملحق (ج): نسخة من الترخيص التجاري / سجل الطرف الثاني
- ملحق (د): بيانات الحساب المصرفي للطرف الأول
- ملحق (هـ): نظام المجمع الداخلي الخاص بالنشاطات التجارية

ملاحظة قانونية مهمة: هذا العقد مسودة استرشادية. يُوصى بمراجعة محامٍ عراقي مرخّص قبل التوقيع لضمان توافقه مع المستجدات التشريعية وظروف الصفقة المحددة.